

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2207/2535

นายประสิทธิ์ ศุภธนสินเชษม

โจทก์

นายมนตรี ภราดรบัญชา

จำเลย

นายประสิทธิ์ ศุภธนสินเชษม โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ให้รับฎีกาโจทก์เฉพาะข้อ 2 ตอนท้ายที่ว่า เอกสารหมาย จ.4 เป็นหลักฐานแห่งการ กู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรกหรือไม่ ส่วนฎีกานอกจากนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ทั้งไม่ปรากฏว่ามีข้อความโต้แย้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ส่วนใดต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247, 248 ที่แก้ไขแล้วจึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์มีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งคดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ชั้นฎีกา 200,812 บาทจึงไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ ในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 102 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 119,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ยืมด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 94)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ฎีกาข้อกฎหมายเฉพาะข้อ 2ตอนท้ายที่ว่าเอกสารหมาย จ.4 เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้ออื่น เป็นการฎีกาข้อเท็จจริงซึ่งนำไปสู่ข้อกฎหมาย เมื่อทุนทรัพย์ ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ฎีกาข้อกฎหมายเฉพาะข้อ 2ตอนท้ายที่ว่าเอกสารหมาย จ.4 เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมหรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้ออื่น เป็นการฎีกาข้อเท็จจริงซึ่งนำไปสู่ข้อกฎหมาย เมื่อทุนทรัพย์ ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ